DARSLIK · TESTVAIMTIHONLARGATAYYORLANISH

Tarix O‘zbekiston

5–6 haftalar

5–6 haftalar kurs maqolalari va darslikidagi barcha savollar, testlar va atamalar ”O‘zbekistonning eng yangi tarixi” (2024) — har hafta uchun model javoblar, to‘liq tarjima va asosiy terminologiya bilan.

Toshkent texnologiya universiteti talabalari uchun tuzilgan O‘zbekiston tarixi kursi · CC-MOHU010106 · 2026-yil kuzgi semestr

Modul koordinatori — Dr Vohid Xolov SAVOLLAR · TOPSHIRIQLAR · TESTLAR · ATAMALAROKTABR2026

Contents

1 1. Kurs xaritasi, manbalar va qo‘llanma qanday foydalanish 2
1.1 1.1. 5–6- haftalar va kurs fayllari 2

2 2. 5-hafta — Milliy qonunchilik va sud tizimlari 3
2.1 2.1. Asosiy qoidalari (haftaning «barcha qoidalari») 3
2.2 2.2. Savollar — maqolalarning savollari va model javoblar 6
2.3 2.3. Testlar — to‘g‘ri javobli testlar 9
2.4 2.4. Atamalar — hafta lug‘ati 11

3 3. 6-hafta — Inson huquqlari va majburiy mehnatni bekor qilish 12
3.1 3.1. Asosiy qoidalari (haftaning ”barcha qoidalari”) 12
3.2 3.2. Savollar — maqolalar savollari va model javoblar 15
3.3 3.3. Testlar - to‘g‘ri javoblar bilan testlar 18
3.4 3.4. Atamalar — hafta lug‘ati 20

4 5. Yordamchi material: asosiy sanalar va sonlar 21
4.1 5.1. Muhim sanalar 21
4.2 5.2. Muhim sonlar va raqamlar 22
4.3 5.3. Bir qatorda o‘n javob 23

1 1. Kurs xaritasi, manbalar va qo‘llanma qanday foydalanish

O‘zbekiston tarixi (History of Uzbekistan), kodi CC-MOHU010106, Toshkent texnologiya universiteti, Energetika fakulteti. Majburiy modul, $4 ECTS$, $\frac{2026}{2027}$-yil kuz semestri; koordinator — Dr Vohid Kholov. Yuklanma: 30 soatlik ma’ruzalar (haftada 2 soat, 15 hafta$) + 90$ soat mustaqiy ish $= 120$ soat. Attestatsiya: o‘rtacha imtihon (Midterm) — yozma, 1–2 soat, 30% (ILO 1-5); loyiha taqdimoti — yozma va og‘zaki, 10–15 daqiqa, 20%; yakuniy imtihon — yozma, 1–2 soat, 50%. Baholash shkalasi: $90 - 100 = A$ (a’lo)$, 75 - 89 = B$(yaxshi)$, 60 - 74 = C$(qoniqarli)$, 0 - 59 = D$(qoniqarsiz); yakuniy imtihonga kirish uchun darslarga kamida 75% qatnashish talab etiladi.

Rejalashtirilgan o‘qitish natijalari (ILO): (1) Tushunish — tarix, davlatlik, fan va texnikaning mamlakat rivojlanidagi rozi asosiy tushunchalarni tushuntirish; (2) Tahlil — zamonaviy O‘zbekiston siyosatini retrospektivda tahlil qilish; (3) Tanlash — sifat va miqdor ma’lumotlar va usullarni tanlash (orientalizm, og‘zaki tarix, manbalarni tahlil qilish, germenetika); (4) Baholash — siyosiy o‘zgarishlar va islohotlarni baholash: ochiqlik va shaffoflik, ko‘p yo‘nalishli tashqi siyosat, ijtimoiy yo‘naltirilgan siyosat; (5) Qo‘llash — kichik guruhlarda loyihalar ustida ishlash va tarixiy jarayonlarni yozma va og‘zaki taqdim etish.

Bu qo‘llanma 5–6- haftalarni qamrab oladi — ikkita mavzuiy blok: ”Milliy qonunchilik va sud tizimlari” (1992-yil Konstitutsiyasining yaratilishi, jinoyat sudlarining tarixi ”Avestadan” XX asrgacha, O‘zSSR sud tizimi 1939–1945-yillarda, huquqiy tizimning rivojlanishining to‘rt bosqichi) va ”Inson huquqlari va majburiy mehnatni bekor qilish” (XMK №29 va №105 konvensiyalari, mehnat bo‘yicha milliy qonunchilik, institutsional mexanizmlar, paxta sanoatidagi bola mehnati). Manbalar — 6 ta ilmiy maqola; barcha faktlar, sanalar va raqamlar ularning so‘zma-so‘z matnidan olingan, iqtibolar rus tiliga tarjima qilingan mualliflar ko‘rsatilgan holda keltirilgan.

Qo‘llanmani qanday foydalanish: (1) har haftaning ”Asosiy fikrlar” bo‘limidan boshlang — bu haftaning ”barcha qoidalari” qisqacha shaklda; (2) ochiq savollarni (savollar) javoblarni yopib, og‘zaki o‘qing va model javoblar bilan solishtiring; (3) testlarni (testlar) o‘tkazing; (4) atamalar lug‘atini o‘rganing — terminlar ta’rif berish savollarida va testlarda uchraydi; (5) imtihondan oldin 5- ”Chapa” bobidagi sanalar va raqamlar jadvalini takrorlang.

1.1 1.1. 5–6- haftalar va kurs fayllari

Har bir kurs haftasiga course-content/history papkasidagi maqolalar to‘plami mos keladi; barchasi qo‘llanmada qayta ishlangan:

Hafta	Mavzu	Kurs fayllari
5	Milliy qonunchilik va sud tizimlari	Buron — O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining yaratilish tarixi $(ARES, 2024)$· Yusupjonova — O‘zbekistonda jinoyat sudlarining funksiyalarining rivojlanish tarixi $(WBML, 2024)$· Komolov — O‘zbekiston sud tizimi Ikkinchi jahon urushi yillarida $(WBSS, 2021)$· Azizov — O‘zbekiston huquqiy tizimining rivojlanishi: ustuvorliklar va bosqichlar (JournalNX, 2021)

Hafta	Mavzu	Kurs fayllari
6	Inson huquqlari va majburiy mehnatni bekor qilish	Sulaymonov, Rasulov — Majburiy mehnatni bekor qilish: O‘zbekiston holati (Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 2021)· Bhat — O‘zbekiston paxta sanoatidagi bolalarning majburiy mehnati (International Journal on World Peace, 2013)

5–6- haftalar va kurs fayllari

Barcha olti maqola — 2013–2024-yillardagi ilmiy nashrlar; savol, test va terminlari formulalari maqolalar matnlari asosida

tuzilgan, model javoblar shu maqolalar bo‘yicha tuzilgan.

2 2. 5-hafta — Milliy qonunchilik va sud tizimlari

Hafta fayllari: history-of-the-creation-of-the-constitution-of-the-republic-of-uzbekistan (Sh. Buron)· pcadmin_163 (G.

Yusupjonova — jinoyat sudlari)· pcadmin_28 (D. Komolov — urush yillaridagi sudlar)· pcadmmin_39 (N. Azizov — huquqiy

tizim)

5-hafta quyidagi savollarga javob beradi: mustaqil O‘zbekistonning birinchi Konstitutsiyasi (1992) qanday yaratilgan va nima mustahkamlagan; mamlakat hududida jinoyat sudlari qanday rivojlangan — «Avesta» va xonliklardan boshlab Turkiston va sovet tizimi zamonaviylikkacha; O‘zSSR sud tizimi 1939–1945-yillarda qanday ishlagan va mustaqil davlatning huquqiy tizimi qanday to‘rt bosqichdan o‘tgan. Quyida ushbu haftaning to‘rt maqolasiga oid asosiy qoidalari, savollar (savollar), testlar (testlar) va terminlar (atamalar) jamlangan.

2.1 2.1. Asosiy qoidalari (haftaning «barcha qoidalari»)

Konstitutsiyani yaratish: komissiya, jahon tajribasi va kontseptsiyalar

Yangi Konstitutsiya g‘oyasi 1990-yil 20-iyuldagi Mustaqillik deklaratsiyasi bilan birga paydo bo‘ldi: uni qabul qilgan Oliy Kengash sessiyasi konstitutsiyani ishlab chiqishga qaror qildi va birinchi Prezident I. A. Karimov boshchiligidagi 64 kishilik Konstitutsiyaviy komissiyani tashkil etdi (1992-yil 2–3-iyulda tarkibi 71 a’zoga yangilandi). 1991-yil 12-apreldagi yig‘ilish to‘g‘ridan-to‘g‘ri ishni boshladi: 32 kishilik ishchi guruh va 50 tadqiqchi ishtirokida 6 kichik guruh — preambula, konstitutsiyaviy tuzum asoslari, fuqarolarning huquqlari va burchlari, jamiyat va shaxs, davlat tuzilishi, davlat hokimiyati va yakuniy qoidalarga oid tuzildi. AQSh, Germaniya, Fransiya, Turkiya, Yaponiya, Litva va boshqa davlatlarning konstitutsiyalari, shuningdek, MDHning yetti respublikasining konstitutsiya loyihalari chuqur o‘rganildi. Uchta alternativ kontseptsiyadan asosiy qilib Prezidentning huquqiy boshqaruv kontseptsiyasi (Sh. Buronov maqolasi) qabul qilindi.

Loyiha versiyalari: 158 moddadan 127 gacha

Birinchi variant 1991-yil oktabr–noyabr oylariga tayyor bo‘ldi — 158 modda, olti bo‘lim; eng muhim turtki 1991-yil 31-avgustdagi «Davlat mustaqilligi asoslari to‘g‘risida» konstitutsiyaviy qonun bo‘ldi. 1992-yil bahorida ikkinchi variant 149 moddali, keyin uchinchisi — 137 moddali paydo bo‘ldi; butun xalq muhokamasi uchun 127 moddali matn nashr etildi. Loyiha dastlab rus tilida tuzilgan, 1992-yil

iyul–avgust oylarida o‘zbek tiliga tarjima qilindi. Har bir variantni komissiya raisi shaxsan o‘qib va o‘z qo‘li bilan tuzatgan: «Prezident… loyihani yana-yana o‘qib, matnga e’tiborli qarab, unga tuzatishlar kiritardi», — deydi akademik Sh. Z. O‘razayev (Sh. Buronov maqolasi).

Ikkita bosqichda butun xalq muhokamasi

1992-yil 5-sentabrda Konstitutsiyaviy komissiya loyihani ko‘rib chiqdi, 26-sentabrda esa u matbuotda e’lon qilindi. Muhokama — 1992-yil sentyabr oxiridan dekabr boshigacha — gazetalarda, radio va televideniyeda, jamoalar va talabalar auditoriyalarida olib borildi; maktublar olimlar va nafaqaxo‘rlar, ishchilar va dehqonlar, harbiylar va diniy arboblar yubordilar. 6 000 dan ortiq taklif va e’tirozlar keldi, faqat komissiyaga 1000 dan ortiq maktub tushdi; tuzatishlar 127 moddaning 60 tasiga kiritildi, 4 modda chiqarib tashlandi, bir nechta yangi qo‘shildi. 1992-yil 21-noyabrda loyiha ikkinchi marta nashr etildi — ikki bosqichli butun xalq muhokamasi bo‘lgan huquqiy prezident yuzaga keldi. Muallif qabul qilingan Asosiy qonunni haqiqatan ham «xalq qononi» deb ataydi (Sh. Buronov maqolasi).

1992-yil 8-dekabrda Konstitutsiyaning qabul qilinishi va uning asosiy normlari

1992-yil 8-dekabrda Oliy Kengashning o‘n birinchi sessiyasi Konstitutsiyani — O‘zbekiston Respublikasining Asosiy qonunini, yangi suveren demokratik davlatni huquqiy jihatdan rasmiylashtirgan qonunni qabul qildi. Deputatlar taxminan 80 o‘zgartirish va aniqlash kiritdilar: Konstitutsiyaviy, Oliy va Oliy xo‘jalik sudlarining vakolat muddati o‘n yildan besh yilga qisartirildi; 42-modda yangi tahrirda qabul qilindi — ilmiy va texnik ijod erkinligi to‘g‘risida; deputat Xolimaxon Usmonova taklifi bilan 64-modda (hozirgi 65) «Onalik va bolalik davlat himoyasida turadi» deb kiritildi.

Komissiya raisi takliflari asosida 26-modda (bexato deb hisoblash), 27-modda (xat va telefon suhbatlarining maxfiyligi) va 31-modda — e’tiqod erkinligi: «Diniy qarashlarni majburan qabul qilish taqiqlanadi» belgilandi. Arbitraj sud xo‘jalik siga aylantirildi, parlament Oliy Majlis deb nomlandi. Komissiya ikki palatali tuzilishni, kasaba uyushmalari a’zoligining majburiyligini va prokurorlarni hokimlar bilan kelishib tayinlashni rad etdi (Sh. Buronov maqolasi).

Qadimgi va o‘rta asrlardagi adolat: «Avesta»dan xonliklargacha

«Avesto»da — mintaqaning qadimiy madaniy-huquqiy manbalaridan biri — sud ishlari qoidalari mavjud edi: sud aybdorlikni, da’voning asoslanganligini va jazoni belgilardi. Saklar, kangyuyilar, gunnlar, sarmatlar, Karluk va Turk xoqonliklari o‘z huqiy tizimlariga ega bo‘lib, ular ko‘pincha oldindan aytib bo‘lmaydigan fikrlarga asoslangan edi. Musulmon huquqi bo‘yicha jinoyatlar diniy-ideologik nuqtai nazaridan tasniflangan, va bitta sudy barcha jinoyat va oila-meros ishlarini ko‘rib chiqardi. Buxoro va Xiva xonliklarida sud hokimiyatining boshida emirlar va xonlar turgan: ular soliq to‘lanmasligi, davlat boyqo‘rini talanishi va qo‘zg‘olonlar haqidagi asosiy ishlarni ochiq sud jarayonlarini olib borishgan. O‘lim jazosini faqat xon chiqarishi mumkin edi; kushbegilar, bekilar, qazi-kalon (yuqori sudyasi) va qasi-asqar (harbiy sudyasi) «hayot va o‘lim huqutidan tashqari» barcha huquqlarga ega edilar (G. Yusupjonovaning maqolasi).

Rossiya imperiyasidagi Turkiston sud tizimi (1865–1917)

Markaziy Osiyo bosib olingandan so‘ng, mustamlakachi hokimiyat imperiya qonunlari asosida sud tizimini qurdi. 1865-yilgi «Vaqtinchalik holat» imperiya adliyasini joriy qilish tartibini belgiladi; 1867-yilgi «Sud tizimini tashkil etish to‘g‘risidagi nizom

loyihasi» (uch qism) ikki bosqichli imperiya tizimini joriy etdi; imperator tomonidan 1886-yil 12-iyunda tasdiqlangan «Turkiston o‘lkasini boshqarish to‘g‘risidagi Nizom» o‘lkadagi asosiy huquqiy hujjatga aylandi. Umumiy sudlar va shariat asosidagi sudlar parallel ravishda faoliyat yuritgan; ko‘chmanchi aholi uchun qozilar va biylarning sudlari saqlanib qoldi. Uchastka sudyasi ahamiyatsiz ishlarni ko‘rib chiqishni oldindagi tergov bilan birga amalga oshirgan. 1897–1899-yillardagi islohotlar sud palatasini — nazorat funktsiyalariga ega yuqori instansiya yaratdi; kelishuv sudyalar (uchastka, qo‘shimcha, hurmatli) uch kunlik hibsga olish huquqiga ega edilar. To‘rtinchi bosqich (1898–1917) tizimni imperiya Sud nizomlariga moslashtirgan (G. Yusupjonovaning maqolasi).

Sovet jinoyat sudlari: 1917–1960-yillar

1917-yil dekabrdagi Dekret okrug sudlari, Toshkent sud palatasi va harbiy sudlarni to‘xtatib qo‘ydi; xalq sudlari, tribunal va

revtribunallar

paydo bo‘lib, ular bolsheviklar ideologiyasiga «sympatiya bildirmaydiganlarni» jazolagan. Aholining noroziliklari bosimi ostida Sovetlar qozilar va biylarning sudlarini saqlab qoldi: 1922-yilda «Turkiston Respublikasi qozilari sud to‘g‘risidagi Nizom» qabul qilindi, va 1922-yil 1-avgustda birinchi tizimlashtirilgan JPK kuchga kirdi. 1926-yilgi JPK hibsga olish va ishlarni to‘xtatish ustidan sud nazoratini mustahkamladi (mod. 201, 202, 244); 1929-yilgi JPK jarayonni soddalashtirdi, lekin sudni o‘ziga ayblov xulosasini tuzishga ruxsat berdi. «SSSR Jinoyat sudlovining Asoslari» asosida 1959-yil 21-mayda yangi O‘zbekiston SSR JPK tasdiqlandi, u amaliyotga 1960-yil 1-yanvardan kiritildi (G. Yusupjonovaning maqolasi).

O‘zbekiston SSRda sud tizimi va sudyalar kadrlari to‘g‘risidagi 1938-yil qonuni (1937–1939)

1938-yil 16-avgustda SSSR Oliy Kengashining ikkinchi sessiyasi SSSR, ittifoq va avtonom respublikalar sud tizimi to‘g‘risidagi qonunni — 1936-yilgi SSSR Konstitusiyasi asosida 8 bob va 80 moddadan iborat qonunni qabul qildi. Sudlar ittifoq umumiy (SSSR Oliy Sudi, harbiy tribunal, temiryo‘l va suv transporti sudlari) va ittifoq respublikalari sudlariga bo‘lingan. Xalq sudyalari tuman fuqarolari tomonidan 3 yilga saylangan; viloyat va oliy sudlar — 5 yilga. 1939-yilning ikkinchi yarmida O‘zbekiston SSRda 226 ta xalq sudi, besh viloyat sudi va Surxondaryo okrug sudi faoliyat yuritgan.

Kadrlar zaif edi: 225 ta xalq sudyasidan faqat 17 tasi oliy ma’lumotga ega edi. 1937–1939-yillarda 541 sudya ishdan bo‘shatildi, to‘liq muddat ishlab chiqqan faqat 6 ta xalq sudyasi — 2,6% edi. Adliya xalq komissari D. Turdiyev sudyalarning jinoyatchilar bilan bog‘lanishini yozib borar edi, va xalq sudlari masjidlar va omborxonalarda joylashgan edi; sudy Inoyatovning yarmi qarorlari va ko‘p hukmlari bekor qilingan (D. Komolovning maqolasi).

Ikkinchi jahon urushi yillarida O‘zbekiston SSR sud tizimi (1941–1945)

1941-yil 22-iyunda, Germaniya bosqin kuni, «Harbiy holat to‘g‘risida» va «Harbiy tribunal to‘g‘risida» nizomlar qabul qilindi: sud ayblanuvchi sudga tortilganidan 24 soat ichida boshlanishi kerak edi, o‘lim jazosi hukmi 72 soat ichida e’lon qilinardi, kassatsiya taqiqlangan — hukm faqat nazorat tartibida o‘zgartirilishi mumkin edi. 1942-yilda Toshkent temiryo‘l-suv transporti sudi harbiy tribunala aylantirildi.

1941-yil 15-iyuldagi farmon xodimlar sonini qisartirdi: sudyalarning ta’tillari bekor qilindi, xalq sudlari tarmog‘i qishloqda 20% va shaharlarda 25% qisartirildi; 1942-yilda 28 ta xalq sudi yopildi. Kadr yetishmovchiligi ta’lim bilan qoplandi: 1941-yilda

to‘xtatilgan Toshkent yuridik instituti 1942-yilda ishini qayta boshladi, 1943-yil avgustida Toshkentda to‘rt oylik kurslar va Samarqandda olti oylik kurslar ochildi. 1945-yil oxirida xalq sudlarida faqat 56 ta oliy ma’lumotli yurist qolgan edi (D. Komolov maqolasi).

Mustaqil O‘zbekiston huquqiy tizimining rivojlanishining to‘rt bosqichi

N. P. Azizov to‘rt bosqichni ajratib ko‘rsatadi. Birinchi (1991–2000) — o‘tish davri va milliy davlatlik asoslarining shakllanishi: 1991-yil 31-avgustdagi konstitutsiyaviy qonun (17 modda), Konstitutsiya, yangi huquq sohalari, 1994–2008-yillardagi 15 kodeks. Ikkinchi (2001–2009) — demokratik yangilanish: ikki palatali parlament, o‘lim jazosining bekor qilinishi va hibsga olishga ruxsat berish vakolatining sudlarga topshirilishi (2007), og‘ir jinoyatlarning 75% kam og‘ir jinoyatlarga aylantirilishi va 2006-yilda 2000-yilga nisbatan hukmlar soni 20% kamayishi.

Uchinchi (2010–2016) — demokratik islohotlarni chuqurlashtirish (taxminan ellik qonun). To‘rtinchi (2017-yildan boshlab) — Harakatlar strategiyasi: sud islohoti — ikkinchi ustuvor; Oliy sudyalar kengashi va birlashtirilgan Oliy sud tashkil etildi, 71 ta xo‘jalik sudi, sudyalar — avval 5 yillik, keyin 10 yillik va cheksiz muddatga; qiynoqqa solish taqiqlandi. Sh. Mirziyoyev: ”Sud hokimiyatining haqiqiy mustaqilligini ta’minlash

- bizning birinchi ustuvor vazifamiz” (D. Komolovdan iqtibos). Lex.uzda — 99 706 hujjat (N. P. Azizov maqolasi).

2.2 2.2. Savollar — maqolalarning savollari va model javoblar

S1. O‘zbekiston Respublikasining birinchi Konstitutsiyasi qachon, qaysi organ tomonidan va qanday kontekstda qabul qilingan?

Javob. Konstitutsiya 1992-yil 8-dekabrda O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining o‘n birinchi sessiyasida qabul qilingan. U siyosiy xaritada yangi suveren demokratik davlat — O‘zbekiston Respublikasining tashkil topishini huquqiy jihatdan belgilab berdi va maqola muallifi so‘zlariga ko‘ra, davlat mustaqilligi mevasi va mahsuloti sifatida yaratilgan. O‘z sessiyasida deputatlar taxminan 80 ta o‘zgartirish, qo‘shimcha va aniqlash kiritishdi. Birinchi Prezident I. A. Karimov, Konstitutsiya komissiyasi raisi bo‘lib, asosiy qonunni ”bizning erkinligimiz va xavfsizligimiz manifesti” deb atagan (Sh. Buronov maqolasi).

S2. Konstitutsiya komissiyasi qanday tashkil etilgan va u qanday ishlagan?

Javob. Mustaqillik deklaratsiyasini (1990-yil 20-iyun) qabul qilgandan so‘ng, Oliy Kengash sessiyasi I. A. Karimov raisligida 64 kishilik komissiya tashkil etdi; 1992-yil 2–3-iyulda tarkibi 71 a’zoga yangilandi.

1991-yil 12-apreldagi yig‘ilish to‘g‘ridan-to‘g‘ri ishni boshladi: loyiha bo‘limlari bo‘yicha 32 kishilik ishchi guruh va 6 ta kichik guruh (50 tadqiqotchi) tashkil etildi. AQSh, Germaniya, Fransiya, Yaponiya, Litva va boshqa davlatlarning konstitutsiyalari va MDHning yetti respublikasining konstitutsiya loyihalari o‘rganildi; uchta alternativ konseptsiyadan asosiy qilib Prezidentning huquqiy boshqaruv konseptsiyasi qabul qilindi (Sh. Buronov maqolasi).

S3. Konstitutsiya loyihasi nashr qilinishgacha qaysi versiyalardan o‘tdi?

Javob. Birinchi variant (1991-yil oktyabr–noyabr) olti bo‘limda 158 maqoladan iborat edi; 1992-yil bahorida ikkinchi variant — 149 maqoladan, keyin uchinchi — 137 maqoladan tayyorlandi. Butun xalq muhokamasi uchun 127 maqoladan iborat variant

nashr etildi. Loyiha dastlab rus tilida tayyorlangan; 1992-yil iyul–avgustda ishchi guruh rahbari Sh. Z. O‘razev topshirig‘iga ko‘ra, matn o‘zbek tiliga tarjima qilindi. Har bir variant ehtiyotkorlik bilan o‘rganilib va komissiya raisi tomonidan tahrir qilindi (Sh. Buronov maqolasi).

S4. Konstitutsiya loyihasining butun xalq muhokamasi qanday o‘tdi?

Javob. 1992-yil 5-sentabrda komissiya loyihani ko‘rib chiqdi, 26-sentabrda u matbuotda e’lon qilindi. Muhokama — sentyabr oxiridan dekabr boshigacha — matbuotda, radio va televideniyeda, mehnat jamoalarida va talabalar guruhlarida olib borildi; 6 000 dan ortiq taklif va e’tirozlar va mingdan ortiq xat keldi. 127 maqoladan 60 tasiga tuzatishlar kiritildi, 4 ta maqola chiqarib tashlandi. 1992-yil 21-noyabrda loyiha ikkinchi marta nashr etildi — ikki bosqichli muhokama prezidenti yuzaga keldi. Muallif Konstitutsiyani ”xalq qonuni” deb ataydi (Sh. Buronov maqolasi).

S5. Muhokama natijasiga ko‘ra Konstitutsiyaga qaysi asosiy normalar kiritildi?

Javob. Komissiya raisining taklifi bilan quyidagilar kiritildi: 26-moddalik — aybsizlik prezumpsiyasi; 27-moddalik — xat yozishlari va telefon suhbatlarining maxfiyligi; 31-moddalik — e’tikod erkinligi («Har bir kishi istalgan dinni e’tiqot qilish yoki hech qanday dinni e’tiqot qilmaslik huquqiga egadir. Diniy e’tiqotlarni majburan qabul qilish taqiqlanadi»). Arbitraj sudi xo‘jalik sadi aylantirildi, parlament Oliy Majlis deb nomlandi. Deputat Xalimaxon Usmonovaning taklifi bilan 64-moddalik (hozirgi 65-moddalikqa) quyidagilar qo‘shildi: «Onalik va bolalik davlat himoyasidadir» (Sh. Buronovning moddasi).

S6. Konstitsiyani tayyorlash va qabul qilish jarayonida qaysi taklomiyotlar rad etildi?

Javob. Komissiya Oliy Majlisning ikki palatali tuzilishi (Vakillar palatasi va Millatlar palatasi) taklomini rad etdi — bikameralizm g‘oyasiga faqat keyinroq, ikkinchi chaqiriqda qaytib kelindi. 1992-yil 12-dekabr yig‘ilishida Prezidentning partiyaga a’zoligini to‘xtatib qo‘yish to‘g‘risidagi norma (loyiha 90-moddasi) chiqarib tashlandi. Kasaba uyushmalariga a’zolik majburiyligi (birlashmalarning ixtiyoriyligiga zid) va prokurorlarni hokimlar roziligi bilan tayinlash qo‘llab-quvvatlanmadi: prokuratura boshqaruv birligi tamoyiliga asoslangan, barcha prokurorlar Bosh prokuror tomonidan tayinlanadi (Sh. Buronovning moddasi).

S7. Qadimda va Buxoro va Xiva xonliklarida adliya qanday amalga oshirilgan?

Javob. «Avesta»da ham sud ishlari bo‘yicha qoidalar mavjud edi: sud jinoyat sodir etgan shaxsning aybini, da’voning asosiy ekanligini va jazoni belgilaydi. Saklar, kang‘yular, gunnlar, sarmatlar, Karluk va Turk xoqonliklarida o‘z huquqiy tizimlari faoliyat yuritgan. Musulmon huquqi bo‘yicha bitta sudyasi barcha jinoyat va oila-meros ishlarini ko‘radi. Xonliklarda sud hokimiyatining boshlig‘i amir va xan edi; o‘lim jazosini faqat xan chiqara olgan, qushbegilar, beklar, qazi-kalon va qasi-askarlar «hayot va o‘lim huqutidan tashqari» huquqlarga ega edilar (G. Yusupjonovaning moddasi).

S8. Rossiya imperiyasi Turkistonda qanday sud tizimini joriy qildi?

Javob. 1865-yilgi «Vaqtinchalik holat» imperiya adliyasini joriy qilish tartibini belgiladi; 1867-yilgi «Holat loyihasi» ikki bosqichli sud tizimini joriy qildi; 1886-yil 12-iyunda imperator tomonidan tasdiqlangan «Turkiston o‘lkasini boshqarish to‘g‘risidagi Nizom» asosiy huquqiy hujjatga aylandi. Umumiy sudlar va shariat asosidagi sudlar parallel ravishda faoliyat yuritdi; ko‘chmanchi aholi uchun qazi va biylar sudlari saqlanib qoldi. Uchastka sudyasi ikki funksiyani bajardi — ahamiyatsiz ishlarni ko‘radi va dastlabki tergov olib borardi. 1897–1899-yillardagi islohotlar

sud palatasini — viloyatning oliy instansiyasini tashkil etdi (G. Yusupjonovaning moddasi).

S9. Sovet davrida (1917–1960) jinoyat sudlari qanday o‘zgardi?

Javob. 1917-yil dekreti okrug sudlari, Toshkent sud palatasi va harbiy sudlarni to‘xtatib qo‘ydi; xalq sudlari, tribunal va revtribunallar paydo bo‘lib, ular bolshevikizmga «norozilik bildirganlarni» jazolardi. 1922-yilda qazi sudlari to‘g‘risidagi hujjat qabul qilindi, 1922-yil 1-avgustda birinchi tizimlashtirilgan JPK joriy etildi. O‘zbekiston SSR JPKsi 1926-yilda chora-tadbirlarni nazorat qilish va ishlarni to‘xtatib qo‘yish ustidan sud nazoratini mustahkamladi; 1929-yilgi JPK jarayonni soddalashtirdi, lekin sudni ayblash xulosasini tuzishga ruxsat berdi. «SSSR jinoyat adliyasi asoslari»ga ko‘ra 1958-yil 21-mayda yangi JPK tasdiqlandi, u 1960-yil 1-yanvardan kuchga kirdi (G. Yusupjonovaning moddasi).

S10. 1938-yil 16-avgustdagi «Sud tizimi to‘g‘risida»gi qonun nima belgilab berdi?

Javob. Qonun 8 bob va 80 moddadan iborat bo‘lib, u 1936-yilgi SSSR Konstitusiyasi asosida ishlab chiqilgan. Sudlar ikki guruhga bo‘lingan: umumittifoq (SSSR Oliy Sudi, harbiy tribunal, temir yo‘l va suv transporti sudlari) va ittifoq respublikalari sudlari (xalq, viloyat, avtonom va ittifoq respublikasining oliy sudlari). Xalq sudyalari tuman fuqarolari tomonidan 3 yil muddatga saylangan (23 yoshdan boshlab saylanishi mumkin edi); viloyat va oliy sudlar — 5 yilga. SSSR Oliy Sudi huzurida Plenum faoliyat yuritib, u kamida ikki oyda bir marta chaqirilardi (D. Komolovning moddasi).

S11. Urush arafasida O‘zbekiston SSR sudlarining kadrlar holati qanday bo‘lgan?

Javob. 1939-yilning ikkinchi yarmida O‘zbek SSRda 226 xalq sudi ishlagan (faqat bittasi mutaxassislar yetishmasligi tufayli yopilgan); 225 xalq sudyasidan 17 tasi oliy ma’lumotga ega, 46 tasi ayollar edi. 1937–1939-yillarda 541 sudyas ishdan bo‘shatildi; faqat 6 xalq sudyasi (2,6%) to‘liq muddat ishladi. Viloyat sudlari beshta (Toshkent, Samarqand, Farg‘ona, Xorazm, Buxoro) va Surxondaryo okrug sudi — 68 sudyadan iborat edi. Adliya xalq komissari D. Turdiyev sudyalar jinoyatchilar bilan birga ishlash holatlarini yozib qo‘ygan; sudlar masjidlarda va omborlarda joylashgan edi (D. Komolov maqolasi).

S12. Urush davrida harbiy tribunalalar qanday ishlagan?

Javob. 1941-yil 22-iyundagi nizomga ko‘ra, sud ayblanuvchi sudga tortilganidan keyin 24 soat ichida tayinlangan, o‘lim hukmi 72 soat ichida e’lon qilingan, apellyatsiya shikoyati taqiqlangan — hukmni faqat nazorat tartibida o‘zgartirish mumkin edi. 1943-yilgacha tribunalarda uch doimiy a’zo bo‘lgan, xalq sudyalari ishtirok etmagan; ularning a’zolari saylanmagan, balki adliya va mudofaa xalq komissariyatlarining birgalikdagi buyruqlari bilan tayinlangan. Jinoyat ishlari asosan yopiq eshiklar oldida ko‘rib chiqilgan. Otib tashlash urush oxirigacha kechiktirilishi mumkin edi — ayblanmalar frontda ”gunohni qon bilan yuvishgan”, keyin ularning ba’zilarini oqlab, mukofotlashgan (D. Komolov maqolasi).

S13. Urush umumiy yurisdiksiya sudlarini va yuridik kadrlar tayyorlashni qanday o‘zgartirdi?

Javob. 1941-yil 15-iyuldagi dekret shaxsiy tarkibni qisqartirdi: sudyalarning ta’til bekor qilindi, qishloqda xalq sudlari 20%, shaharlarda 25% qisqartirildi; 1942-yil respublikada 28 xalq sudi yopildi. Mobilliz bir necha viloyatlarning 20–30% sudyalarini ta’sir ostiga oldi (Farg‘onada — 24 xalq sudyasidan 8 tasi). Kadrlar yetishmovchiligi kurslar bilan qoplandi: Toshkent yuridik instituti 1942-yilda ishini qayta boshladi, 1943-yil avgustida Toshkentda to‘rt oylik kurslar, Samarqandda olti oylik kurslar

ochildi; 1944-yil 1-yanvarga qadar 40 xalq sudyasi stajirovkadan o‘tdi. 1945-yil oxirida xalq sudlarida faqat 56 oliy ma’lumotli yurist qolgan edi (D. Komolov maqolasi).

S14. N. P. Azizov mustaqil O‘zbekistonning huquqiy tizimi rivojlanishining qanday bosqichlarini ajratib ko‘rsatadi?

Javob. To‘rt bosqich: (1) 1991–2000 — o‘tish davri va milliy davlatligining asoslarini shakllantirish (Mustaqillik deklaratsiyasi, 1991-yil 31-avgustdagi 17 moddali konstitutsiyon qonun, Konstitutsiya; 1994–2008-yillar oralig‘ida — 15 kodeks); (2) 2001–2009 — demokratik yangilanish: ikki palatali parlament, o‘lim jazosini bekor qilish va hibsga olishga ruxsatni sudlarga topshirish (2007); (3) 2010–2016 — demokratik islohotlarni chuqurlashtirish konsepsiyasini amalga oshirish (taxminan ellik qonun); (4) 2017-yildan — 2017–2021-yillarga mo‘ljallash Harakatlar strategiyasi: Sudyalar oliy kengashi, Oliy va Oliy xo‘jalik sudlarining birlashishi, 71 xo‘jalik sudi, qiynoqqa yo‘l qo‘yishni taqiqlash (N. P. Azizov maqolasi).

S15. To‘rtinchi bosqichda qonun ijodkorligiga fuqarolarni jalb qilishning qanday mexanizmlari paydo bo‘ldi?

Javob. 2017-yil 23-dekabrda Prezidentning Murojaatnomasiga asosan ”Mening fikrim” jamoaviy murojaatlar portali ishga tushirildi; 440 ta jamoaviy murojaatlar nashr etildi. Portaldagi Adliya vazirligining normativ-huquqiy hujjatlar loyihalari muhokamalari taxminan 8 000 ta hujjatni, shu jumladan 557 ta qonun loyihasi va 2 380 ta Vazirlar Mahkamasi qarorlari loyihalarini ko‘rib chiqdi, taxminan 35 000 ta taklif keldi. Yoshlar (18 yoshgacha — aholining taxminan 40%, 30 yoshgacha — 64%) uchun Qonunchilik palatasi huzurida ”Yoshlar parlamenti” tashkil etildi; 2020-yil 29-iyunda Yoshlar Ittifoqi Markaziy kengashi bilan kelishuv imzolandi. 2020-yil 27-fevralda 2030-yilgacha Barqaror rivojlanish maqsadlarini nazorat qilish bo‘yicha Parlament komissiyasi tashkil etildi (N. P. Azizov maqolasi).

2.3 2.3. Testlar — to‘g‘ri javobli testlar

T1. O‘zbekiston Respublikasining birinchi Konstitutsiyasi qabul qilingan qachon?

a) 1991-yil 31-avgust b) 1990-yil 20-iyun c) 1992-yil 8-dekabr d) 1992-yil 21-noyabr Javob: c) 1992-yil 8-dekabr

Tushuntirish: Sh. Buronov maqolasiga ko‘ra, Konstitutsiya 1992-yil 8-dekabrda Oliy Kengashning o‘n birinchi sessiyasida qabul qilingan; 1991-yil 31-avgustda mustaqillik asoslari to‘g‘risidagi qonun, 1990-yil 20-iyunda Mustaqillik deklaratsiyasi, 1992-yil 21-noyabrda loyihaning qayta nashri sanaladi.

T2. I. A. Karimov raisligidagi Konstitutsiyaviy komissiyaga dastlab necha kishi kirgan?

a) 32 b) 64 c) 71 d) 50 Javob: b) 64

Izoh: Mustaqillik Deklaratsiyasini qabul qilgan sessiya qarori bilan 64 kishilik komissiya tashkil etilgan; 2–3 iyul 1992-yilda tarkibi 71 a’zoga yetkazilgan; 32 — ischi guruh, 50 — kichik guruhlar tadqiqotchilari (Sh. Buronov maqolasi).

T3. 1991-yil oktyabr–noyabr oylariga tayyorlangan Konstitutsiyaning birinchi loyihasida nechta maqola bor edi?

a) 127 b) 137 c) 149 d) 158

Javob: d) 158

Izoh: Birinchi loyiha — olti bo‘limda 158 maqola; keyin 149, 137 va 127 maqola (xalq muhokamasi uchun loyiha) — Sh. Buronov maqolasi.

T4. Buxoro va Xiva xonliklarida kim o‘lim jazosini chiqara olardi?

a) qozi-qalon b) faqat xon (amir) c) qushbegi d) qozi-askar Javob: b) faqat xon (amir)

Tushuntirish: G. Yusupjonovaning maqolasiga ko‘ra, qushbegilar, bekilar, qozi-qolon (yuqori sudya) va qozi-askar (harbiy sudya) ”hayot va o‘lim huquqidan tashqari” barcha huquqlarga ega edilar; o‘lim jazosi uchun xon (amir)ning ruxsati talab qilinar edi.

T5. Imperator tomonidan ”Turkiston o‘lkasini boshqarish to‘g‘risidagi Nizom” qabul qilingan — bu o‘lkaning asosiy huquqiy hujjati qachon?

a) 1865-yili b) 1867-yili c) 1886-yil 12-iyun d) 1897-yilda Javob: c) 1886-yil 12-iyun

Izoh: ”Vaqtinchalik holat” 1865-yilga, ”Sud tizimini tashkil etish to‘g‘risidagi nizom loyihasi” esa 1867-yilga tegishli; uchinchi bosqon islohoti 1897-yilga; o‘zi ”Nizom” 1886-yil 12-iyunda tasdiqlangan (G. Yusupjonov maqolasi).

T6. 1959-yil 21-mayda tasdiqlangan O‘zbekiston SSR JPK qachon huquqiy amaliyotga kiritildi?

a) 1959-yil 21-may b) 1922-yil 1-avgust c) 1960-yil 1-yanvar d) 1958-yilda Javob: c) 1960-yil 1-yanvar

Izoh: G. Yusupjonov maqolasiga ko‘ra, kodexni tasdiqlovchi qonun 1958-yilgi ”SSSR jinoyat sudlovining asoslari” asosida 1959-yil 21-mayda qabul qilingan, ammo kodex amaliyotga 1960-yil 1-yanvarda kiritilgan.

T7. 1938-yilgi ”SSSR, ittifoq va avtonom respublikalar sud tizimi to‘g‘risida” qonuni necha bob va moddanidan iborat edi?

a) 8 bob va 80 modda b) 6 bob va 64 modda c) 12 bob va 100 modda d) 10 bob va 58 modda Javob: a) 8 bob va 80 modda

Izoh: 1936-yilgi SSSR Konstitutsiyasi asosida 1938-yil 16-avgustda qabul qilingan qonun 8 bob va 80 moddanidan iborat edi (D. Komolov maqolasi).

T8. 1938-yilgi qonunga ko‘ra, xalq sudyasi qancha muddatga saylangan?

a) 5 yilga b) 3 yilga c) 10 yilga d) 2 yilga Javob: b) 3 yilga

Tushuntirish: D. Komolovga ko‘ra, 22-moddaga asosan, xalq sudyalari 3 yil muddatga saylanadi, 23 yoshdan; besh yil — viloyat va Oliy sudyalar muddati; o‘n yil — Konstitutsiya tomonidan 1992-yilda besh yilga qisqartirilgan sudlar vakolat muddati.

T9. 1939-yilning ikkinchi yarmida O‘zbek SSRda nechta xalq sudyasi faoliyat yuritgan?

a) 68 b) 225 c) 226 d) 28 Javob: c) 226

Tushuntirish: D. Komolov maqolasiga ko‘ra — 226 ta xalq sudyasi (bittasi mutaxassislar yetishmovchiligi tufayli yopilgan); 225 — xalq sudyalari soni, 68 — viloyat va okrug sudyalari, 28 — 1942-yilda qisqartirilgan sudyalar.

T10. Harbiy tribunalda sud jarayoni boshlanganigacha qancha vaqt o‘tishi kerak edi?

a) 72 soat ichida b) 24 soat ichida c) besh kun ichida d) bir oy ichida Javob: b) 24 soat ichida

Tushuntirish: 1941-yil 22-iyundagi nizomga ko‘ra, sud ayblanuvchini sudga tortilganidan keyin 24 soat ichida tayinlanardi; o‘lim jazosi hukmi 72 soat ichida e’lon qilinar edi (D. Komolov maqolasining 6-moddasi).

T11. N. P. Azizov tasnifiga ko‘ra, mustaqil O‘zbekiston huquqiy tizimining rivojlanishining birinchi bosqichiga qaysi davri kiradi?

a) 1991-2000-yillar b) 2001-2009-yillar c) 2010-2016-yillar d) 2017-2021-yillar Javob: a) 1991-2000-yillar

Tushuntirish: N. P. Azizov maqolasiga ko‘ra, birinchi bosqich (1991–2000) — o‘tish davri va milliy davlatlik asoslarining shakllanishi; keyin — 2001–2009, 2010–2016 va 2017-yildan boshlangan bosqich.

T12. 2007-yilda O‘zbekistonning ikkinchi bosqichdagi huqiqiy rivojlanishida qanday o‘zgarishlar ro‘y berdi?

a) Oliy Majlis ikki palatali parlamentga aylantirildi b) o‘lim jazosi bekor qilindi va hibsg olish ruxsati sudyalarga topshirildi c) Oliy sud Oliy iqtisodiy sud bilan birlashtirildi d) 2017-2021-yillarga mo‘ljallalangan Harakatlar strategiyasi qabul qilindi Javob: b) o‘lim jazosi bekor qilindi va hibsg olish ruxsati sudyalarga topshirildi

Tushuntirish: N. P. Azizov maqolasiga ko‘ra, 2007-yilda o‘lim jazosi bekor qiluvchi qonun va hibsg olish ruxsatini berish vakolati sudyalarga topshiruvchi qonun qabul qilindi; Oliy sudyalarning birlashishi va Harakatlar strategiyasi — to‘rtinchi bosqich voqealari.

2.4 2.4. Atamalar — hafta lug‘ati

Atama	Ma’nosi
Konstitutsiya (Constitution)	davlatning asosiy qonuni; O‘zbekiston Konstitutsiyasi 1992-yilda suveren demokratik davlat tashkil topishni huquqiy jihatdan rasmiylashtirdi
Konstitutsiyaviy komissiya	1990-yilda 64 kishidan tashkil topgan, I. A. Karimov raisligida; 1992-yil 2–3-iyuldan — 71 a’zo; ischi guruh — 32 kishi
Mustaqillik deklaratsiyasi	1990-yil 20-iyunda XII chaqiriq Oliy Kengashning ikkinchi sessiyasida qabul qilingan
«Davlat mustaqilligi asoslari to‘g‘risida»gi qonun	1991-yil 31-avgustdagi konstitutsiyaviy qonun, 17 moddadan iborat — mustaqillikning huquqiy asosi
Butun xalq muhokamasi	Konstitutsiya loyihasini 1992-yil 26-sentyabrdan dekabr boshigacha muhokama qilish; birinchi marta ikki bosqichda o‘tkazilgan (ikkinchi nashr — 1992-yil 21-noyabr)
Aybsizlik taxminiy qoidasi	komissiya raisi taklifi bilan Konstitutsiyaning 26-moddasida mustahkamlangan tamoyil
«Avesto» (Avesta)	sud ishlari bilan bog‘liq qoidalar, aybni aniqlash, da’voning asoslanishi va jazolashni o‘z ichiga olgan qadimiy madaniy-huquqiy manba
Qozikalon (Kazi Kalon)	Buxoro va Xiva xonliklaridagi oliy qozilar
Qoziaskar (Kazi Askari)	xonliklardagi harbiy qozilar
Xalq sudi	sud tizimining quyi darajasi; 1938-yilgi qonun bo‘yicha sudyalar 3 yilga saylangan
Harbiy tribunal	harbiy maxsus sud: jarayon 24 soat davomida, kassatsiyasiz, 1943-yilgacha — uch doimiy a’zo
Xalq sudyalari	ishlarni kollegial ravishda ko‘rishda qatnashgan; yillik 10 kun ro‘yxat asosida chaqirilgan, maoshini saqlab qolgan holda

Atama	Ma’nosi
Sud palatasi	1897–1899-yillardagi islohotlar doirasida tashkil etilgan Turkistonning oliy sud instansiyasi (Toshkent sud palatasi)
JPK (Jinoiy-protsessual kodeks)	birinchi tizimlashtirilgan JPK 1922-yil 1-avgustda joriy etilgan; O‘zbekiston SSR JPK 1959-yili — 1960-yil 1-yanvardan boshlab
Oliy Majlis	Konstitutsiya ustida ishlayotgunda belgilangan oliy vakillik organining nomi; 2000-yillardan boshlab — ikki palatali parlament
2017–2021-yillardagi Harakatlar strategiyasi	huquqiy rivojlanishning to‘rtinchi bosqichi dasturi; sud-huquq islohoti — uning ikkinchi ustuvor yo‘nalishi

3 3. 6-hafta — Inson huquqlari va majburiy mehnatni bekor qilish

Hafta fayllari: AbolitionOfForcedLabourCaseOfUzbek (O. Sulaymonov, J. Rasulov)· Bhat-FORCEDLABORCHILDREN-2013 (B. A.

Bhat).

6-hafta quyidagi savollarga javob beradi: ILO №29 va №105-konventsiyalari bo‘yicha majburiy mehnat nima va O‘zbekiston xalqaro standartlarni qanday amalga oshirdi; 1992-yildan boshlab majburiy mehnatga qarshi kurash uchun qanday institutsional mexanizmlar shakllantirildi; nima uchun bolalar mehnati paxta sanoatida tizimli holatga aylangan, uning miqdori, sharoitlari va oqibatlari nima, davlat va xalqaro hamjamiyat qanday javob berdi. Quyida — haftaning ikki maqolasiga oid asosiy qoidalari, savollari, testlari va atamalari.

3.1 3.1. Asosiy qoidalari (haftaning ”barcha qoidalari”)

Majburiy mehnat: ta’rifi va ILO №29 va №105-konventsiyalari

ILO bahosiga ko‘ra (2017), 40,3 million kishi zamonamon qullikda: 24,9 millioni — majburiy mehnatda, 15,4 millioni — majburiy nikohda; har to‘rtinchi qurbon — bola. №29-konventsiya (1930) quyidagilarni belgilaydi: ”Majburiy yoki majburiy mehnat — bu har qanday shaxs uchun jazoga tortish tahdidi ostida talab qilinadigan har qanday ish yoki xizmat, bu shaxs o‘z xizmatlarini ixtiyoriy ravishda taklif qilmagan”. Ta’rif to‘rt elementga asoslanadi: ish yoki xizmat; har qanday shaxs; ixtiyoriy bo‘lmagan xarakter; jazoga tortish tahdidi. Konventsiyaning 2-moddasi harbiy xizmat, odatiy fuqarolik burchlari, sud hukmi asosidagi ish, favqulodot holatlar va kichik jamoat ishlarini bu tushunchadan chiqarib tashlaydi.

№105-konventsiya (1957) majburiy mehnatni beshta holatda darhol to‘xtatishni talab qiladi: siqimli bosim vositasi yoki siqimli qarashlar uchun jazo sifatida; iqtisodiy rivojlanish maqsadida mehnatni mobilizatsiya qilish usuli sifatida; mehnat intizomi vositasi sifatida; ish tashlqonga qatnashgani uchun jazo sifatida; irqiy, ijtimoiy, milliy yoki diniy diskriminatsiya vositasi sifatida.

O‘zbekiston va xalqaro mehnat standartlari

2021-yil 1-yanvar holatiga O‘zbekiston XKHTning 17 ta konvensiyasini (shu jumladan 8 ta asosiy konvensiyalar) va 1 ta protokolni ratifikatsiya qildi: №29 va №105-sonli konvensiyalar, №29-sonli Konvensiyaga oid 2014-yilgi Protokol (ratifikatsiya qilingan

2019-yil 25-iyun, O‘zbekiston uchun 2020-yil 16-sentabrdan kuchga kirgan), №182-sonli konvensiya (bolalar mehnatining eng yomon shakllari to‘g‘risida) va №138-sonli konvensiya (minimal yosh to‘g‘risida). Shuningdek, 1966-yilgi BMT paktlari — fuqarolik va siyosiy huquqlar to‘g‘risida hamda iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar to‘g‘risidagi paktlar ham ratifikatsiya qilingan. Xalqaro mehnat konferensiyasining 103-sessiyasida delegatsiya rahbari T. Narbaeva ta’kidlab o‘tdi: «Konvensiyalarni ratifikatsiyalash muammoni hal qilishning faqat 50 foizini tashkil etadi, qolgan qismi — bu me’yorlarni amalga oshirish va fermerlar va ish beruvchilarning ongini o‘zgartirishdir» (O. Sultonov va J. Rasulov maqolasi).

Milliy qonunchilikda majburiy mehnat taqiqlanishi

Konstitutsiyaning 37-moddasi majburiy mehnatni taqiqlaydi, sud hukmi bilan jazoga tortilgandan va qonunda nazarda tutilgan boshqa holatlardan tashqari. Mehnat kodeksining 10-moddasi ratifikatsiya qilingan konvensiyalarning to‘g‘ridan-to‘g‘ri qo‘llanilishiga ruxsat beradi; 7-moddasi majburiy mehnatni «qandaydir jazoga (jumladan, mehnat intizomini saqlash vositasi sifatida) tahdid ostida ish bajarish» deb belgilaydi. Mualliflar nuqsonni ta’kidlaydi: milliy ta’rifdan ixtiyoriy xizmat ko‘rsatmaslik elementi chetlatilgan, natijada mehnat munosabatlaridan tashqari bo‘lgan majburlik normalarga kirmasligi mumkin. Mas’uliylik JKning 1482-moddasi va APKning 51-moddasida belgilangan — lekin faqat «mehnatga majburlash ma’muriy javobgarligi» uchun; uni istalgan shaxslarga (O. Sulaymonova va J. Rasulovning moddasi) kengaytirish taklif qilinmoqda.

Xashar: ixtiyoriy mehnat va majburiy mehnat tushunchasidan istisnolar

O‘zbekiston qonunchiligida «majburiy mehnat» (forced labor) yagona atama sifatida qo‘llaniladi. Xashara institutiga alohida o‘rin ajratilgan: lug‘at uni «ko‘pchilikning masalani bajarishda ixtiyoriy, bepul ishtiroki» deb ta’riflaydi. Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 10-maydagi 349-sonli qarori qat’iy asosda, qurilish va qishloq xo‘jaligi ishlarini o‘z ichiga olgan ijtimoiy ishlarda faqat ixtiyoriy asosda va Prezidentning yoki Vazirlar Mahkamasining tegishli hujjati bo‘lgagina jalb etishga ruxsat beradi; yashil zonalar va obodonlashtirish ishlari qat’iy ruxsatsiz tashkil etilishi mumkin. Jazo tahdidida xasharga majburlash — bu majburiy mehnatning bevosita belgisi; mualliflar qonunda Sulaymonova O. va Rasulova J. maqolasida taklif qilinganidek, xasharani qonuniy ta’rifini belgilashni taklif qilishadi.

Institutsional mexanizmlar shakllanishining uch davri

Birinchi davri (1992–2007): O‘zbekiston XMTga qo‘shildi, 29- va 105-sonli konvensiyalarni ratifikatsiya qildi, Mehnat kodeksi va Bandlik to‘g‘risidagi qonunni qabul qildi, davlat mehnat inspeksiyalarini tashkil etdi; maxsus tuzilmalar hali mavjud emas edi. Ikkinchi davri (2008–2016): xalqaro tashkilotlar majburiy va bolalar mehnatidan muntazam foydalanish haqida e’lon qildilar; 182- va 138-sonli konvensiyalar va inson savdosiga oid BMT protokoli ratifikatsiya qilindi, «Inson savdosiga qarshi kurash to‘g‘risida»gi qonun va 207, 82, 132-sonli qarorlar qabul qilindi; vazmalararo komissiya va Reabilitatsiya markazi tashkil etildi; 2013-yilda — Bolalar mehnatiga oid Koordinatsion kengash.

Uchinchi davri (2017-yildan boshlab): majburiy mehnat uchun jinoiy javobgarlik belgilandi, maxsus mexanizmlar shakllantirildi, XMT bilan hamkorlik qayta tiklandi — Parlament komissiyasi (Senatning 2017-yil 4-oktabrdagi SQ-231-III-sonli qarori), Respublika vazmalararo komissiyasi (2018-yil 31-maydagi 407-sonli qaror), uch tomonlama komissiya (2019-yil 3-iyuldagi 553-sonli qaror), Milliy komissiya va Milliy hisobotchi instituti (2019-yil 30-iyuldagi PF-5775-sonli farmon).

Uch tur mexanizm va milliy monitoring

Hozir uchta turdagi mexanizmlar faoliyat ko‘rsatmoqda: (1) kollegial — Qullik savdosiga va majburiy mehnatga qarshi kurashish bo‘yicha Milliy komissiya, Bolalar mehnati bo‘yicha muvofiqlashtiruvchi kengash, Ijtimoiy va mehnat masalalari bo‘yicha Respublika uch tomonlama komissiya; (2) mehnat organlari — davlat mehnat inspeksiyalari (2018-yil 31-dekabrdagi №1066-sonli qaror), ular ish qo‘zg‘atish va materiallarni sudga topshirish huquqiga ega; (3) fuqarolik jamiyati institutlari — kasaba uyushmalari va NNO. 2019-yilda 259 ta majburiy mehnat holati aniqlandi, KAP 51-moddasiga ko‘ra jarimalar — 772 million sum, ulardan 141 holati paxta terishda bo‘lgan. Milliy komissiya ma’lumotlariga ko‘ra, 2020-yilgi paxta kampaniyasi uchun 42 ta mansabdor shaxs javobgarlikka tortildi (shu jumladan, Hokim va uning o‘rinbosarlari); yana 6 holat bo‘yicha hujjatlar sudga topshirildi (O. Sulaymonova va J. Rasulov maqolasi).

Uchinchi tomon monitoringi va IHT natijalari

2013-yildan boshlab IHT ekspertlari ishtirokida bolalar va majburiy mehnat monitoringi amaliyoti (”Uchinchi tomon monitoringi” loyihasi) joriy etildi. 2013-yil natijalariga ko‘ra, IHT paxta terishda bolalar mehnatining sistemali ravishda qo‘llanilmayotganini xulosa qildi, garchi majburiy mehnat holatlari tan olingan bo‘lsa. 2014–2018-yillardagi mustaqil monitoring shu xulosaga keldi: bolalar mehnatining sistemali qo‘llanilishi bartaraf etilgan, va 2019-yilda bu masala ”yana kun tartibida emas” deb topildi. 2019-yilgi paxta kampaniyasining Milliy monitoringi birinchi marta AQSh kasaba uyushmalari va Yevropa kasaba uyushmarkazlari ishtirokida, Xalqaro kasaba uyushmalar konfederatsiyasi ko‘makchiligida o‘tkazildi (O. Sulaymonova va J. Rasulov maqolasi).

Paxta monokulturasining tarixiy ildizlari

B. A. Bhat ko‘rsatib o‘tadi: bolalar mehnatidan avval paxta monokulturasining tarixi bo‘lgan. 1911–12-yilgacha bo‘lgan davrga kelib Turkiston Rossiya toqimachilik sanoatining ehtiyojlarining 52% ini, 1914–15-yillarda esa 70% ini ta’minlagan; 1886 va 1900-yillar orasida paxta ekilgan maydonlar 41 000 dan 92 888 desseninga o‘sgan, va 1898-yilda Toshkentga yetib kelgan temir yo‘li ”Markaziy Osiyani rus kapitaliga ochdi”. O‘zbekiston

- dunyodagi ikkinchi yirik paxta ishlab chiqaruvchi va eksport qiluvchi (yiliga 800 000 tonnadan ortiq), Markaziy Osiyo paxtasining taxminan 60% ini beradi: yiliga 3,5–3,7 million tonna xom ashyo va 1–1,2 million tonna tolani. 1,47 million gektar paxta uchun sug‘oriladigan yerlar uchun rejim dunyodagi to‘rtinchi yirik ko‘l bo‘lgan Aral dengizini deyarli yo‘q qildi — u ilgari hajmining faqat 15% ini saqlab qoldi va 24 tur endemik baliqni yo‘qotdi (B. A. Bhat maqolasi).

Paxta terishdagi bolalar mehnati: miqdoriy ko‘rsatkichlar va sharoitlar

Terish paytida maktablar ikki-uch oyga yopilardi, maydonlarga etti yoshdan boshlab bolalar yuborilardi — avval 15–16 yoshdagilar, keyin 12–14 yoshdagilar, sentabr o‘yi oxirida esa birinchi sinf o‘quvchilari ham. EJF ma’lumotlariga ko‘ra, Farg‘ona vodiysida yiliga taxminan 200 000 bola ishlagan; UNICEF (2000) ma’lumotlariga ko‘ra, 5–14 yoshdagi bolalarning 22,6% kamida yarim kun ishlagan. Ish kuni 10–12 soat davom etardi (6:30–7:00 dan 19:00–19:30 gacha; uyga 21:00–22:00 gacha) 45 °C issiqlikda, soyasiz va himoyasiz; bolar ariklardan suv ichishardi, derazasi va eshigi bo‘lmagan baraklarda yashashardi. Maosh — besh kunga 5 dollardan 15 sentgacha;

NPO ”Tahlil” (2001) bahosiga ko‘ra, bir kilogramm paxta 1,5 sentdan 1 sentgacha turardi, xalqaro bozorda esa 1,15 dollar. Ikki yil ichida Samarqand viloyatida sakkizta bolaning o‘limi qayd etilgan (B. A. Bhat maqolasi).

Sabablar, ta’limiy yo‘qotishlar va davlatning reaktsiyasi

ILRF ”We Live Subject to Their Orders” (2008) tadqiqotiga ko‘ra, majburiy bolalar mehnatining ildizlari — ochlik yoki an’ana emas, balki davlatning tabiati va qishloq jamiyatini nazorat qilish: kvotalar va mexanizatsiyadan mahrum bo‘lgan buyruqbozlik iqtisodiyoti (mexanizatsiyalashgan terish ikki uchdan biridan 10% ga tushdi) majburiylikni talab qiladi; bolalarni maktablar orqali mobilizatsiya qilishni Hokimiyatlar tashkil qiladi. Ikk oylik maktab yopilishi — o‘quv vaqtining 20% dan ortiq yo‘qotilishini anglatadi; 5–9 sinflar uchun bu yo‘qotishlar butun bir o‘quv yiliga yetadi. Davlat javob berdi: 2001-yilda paxta terish eng yomon bolalar mehnati shakllari ro‘yxatiga kiritildi; 2008-yil martda parlament 182-sonli va 138-sonli konvensiyalarni ratifikatsiya qilishga va’da berdi (ular 2008-yil mart va 2009-yil martda ratifikatsiya qilindi). 2007-yilgi ”Bolaning mehnat huquqlarini kafolatlash to‘g‘risida”gi qonun 16 yoshdan ishlashga, 15 yoshdan ota-onasining yozma roziligi bilan, 14 yoshdan esa o‘qishdan tashqari yengil mehnatga ruxsat beradi (B. A. Bhat maqolasi).

3.2 3.2. Savollar — maqolalar savollari va model javoblar

S1. ILO Konventsiyasi №29 majburiy mehnatni qanday ta’riflaydi?

Javob. «Majburiy yoki majburiy mehnat — bu har qanday shaxsni jazoga tortish tahdidi ostida talab qilinadigan har qanday ish yoki xizmat, bu shaxs o‘z xizmatlarini ixtiyoriy taklif qilmagan». Ta’rif to‘rt elementga asoslanadi: ish yoki xizmat; har qanday shaxs (kattalar yoki bolalar, fuqarolar yoki muhojirlar); ixtiyoriy bo‘lmagan xarakter; jazoga tahdid, u jinoyatchi bo‘lmasligi ham mumkin — masalan, huquqlarning yoki imtiyozlarning yo‘qolishi. Konventsiyaning 2-moddasi tushunchasini harbiy xizmat, odatiy fuqarolik burchlari, sud hukmi asosidagi ish, favqulodda holatlar va kichik jamoat ishlariga (O. Sulaymonova va J. Rasulov maqolasi) taalluqliligini kiritmaydi.

S2. Konventsiya №105 qaysi beshta holatda majburiy mehnatni darhol to‘xtatishni talab qiladi?

Javob. Siyosiy majburiylash vositasi yoki tarbiyosi yoki siyosiy qarashlar uchun jazo sifatida; iqtisodiy rivojlanish maqsadida mehnatni mobilizatsiya qilish va foydalanish usuli sifatida; mehnat intizomini ta’minlash vositasi sifatida; ish tashlashda ishtirok etgani uchun jazo sifatida; irqiy, ijtimoiy, milliy yoki diniy diskriminatsiya vositasi sifatida. Agar Konventsiya №29 majburiy mehnatni umuman (istisnolar bilan) taqiqlasa, №105 uni bu beshta holatda darhol to‘xtatishni talab qiladi (O. Sulaymonova va J. Rasulov maqolasi).

S3. O‘zbekiston ILO qaysi konventsiyalarni ratifikatsiya qildi?

Javob. 2021-yil 1-yanvar holatiga — 17 konventsiya (shu jumladan 8 asosiy) va 1 protokol: majburiy mehnat bo‘yicha №29 (1930) va №105 (1957) konventsiyalari, bolalar mehnatining eng yomon shakllari bo‘yicha №182 (1999) konventsiyasi, minimal yosh to‘g‘risidagi №138 (1973) konventsiyasi va №29 konventsiyasiga 2014-yil protokoli (2019-yil 25-iyunda ratifikatsiya qilingan, O‘zbekiston uchun 2020-yil 16-sentabrdan kuchga kirgan). Shuningdek, 1966-yilgi BMT paktlari ratifikatsiya qilingan. Birinchi institutsional rivojlanish davri (1992–2007) ILOga kirish va №29 va №105 konventsiyalarini ratifikatsiya qilish bilan boshlandi (O. Sulaymonova va J. Rasulov maqolasi).

S4. Konventsiyalarni ratifikatsiyalash ”muammoning yechimining 50 foizimi” nima uchun?

Javob. Buni ILOning 103-sessiyasida O‘zbekiston delegatsiyasini boshqargan T. Narbaeva aytdi: ratifikatsiya

- faqat yarmi; qolgan qismi — xalqaro me’yorlarni milliy qonunchilikka joriy etish va, eng muhimi, amaliyot va aholi (ayniqsa, dehqonlar va ish beruvchilar) tafakkurini o‘zgartirish. Mualliflar tasdiqlaydilar: ILO tarixida davlat konventsiyani ratifikatsiya qilib, majburiyatlarni bajarilgan deb hisoblagan holatlar ko‘p uchraydi, ILO nazorat organlari esa 1930-yillardan boshlab faqat bitta ratifikatsiya yetarli emasligini ta’kidlab kelmoqda (O. Sulaymonova va J. Rasulov maqolasi).

S5. Milliy qonunchilik majburiy mehnatni qanday ta’riflaydi va uning kamchiliklari qayerda?

Javob. Mehnat kodeksining 7-moddasi (Konstitsiyaning 37-moddasini rivojlantirib) «har qanday jazoga tortish tahdidi ostida ishni bajarish (shu jumladan mehnat intizomini saqlash vositasi sifatida)»ni taqiqlaydi. Kamchiliklar: ta’rifdan ixtiyoriy xizmat taklif qilmaslik elementi chiqib ketgan; majburiy mehnat faqat mehnat huquqi sohasiga cheklangan, №29 konventsiyasi esa mehnat munosabatlaridan tashqarida ham qo‘llaniladi; «qonunda belgilangan boshqa holatlarda» degan formulasi Konventsiyaning yopiq istisnolar ro‘yxati bilan ziddiyatli. Jinoyat kodeksining 1482-moddasi va Ma’muriy javobgarlik kodeksining 51-moddasi faqat «ma’muriy majburiylashtirish»ni jazolaydi (O. Sulaymonova va J. Rasulov maqolasi).

S6. Xashar nima va u qachon majburiy mehnat emas?

Javob. Xashar — «ixtioriy, bepul manfaat ko‘zlamasdan ko‘pchilikning vazifani bajarishga ishtiroki» (lug‘at ta’rifi). 2018-yil 10-maydagi 349-sonli Vazirlar Mahkamasining qarori asosida jamoat ishlariga, shu jumladan qurilish va qishloq xo‘jaligi ishlariga majburiy jalb qilish faqat ixtiyoriy asosda va Prezident hujjati yoki Vazirlar Mahkamasining qarori bo‘lganda ruxsat etiladi; qat’iy ruxsatsiz daraxlatish va obodonlashtirishni tashkil etish mumkin. Asosiy omil — ixtiyoriylik: jazoga tortish tahdidi ostida xasharga majburlash majburiy mehnatdir. Mualliflar xashar ta’rifini qonunda mustahkamlashni taklif qiladi (O. Sulaymonova va J. Rasulov maqolasi).

S7. Mualliflar majburiy mehnatga qarshi mexanizmlar shakllanishining qaysi uch davrini ajratib ko‘rsatadi?

Javob. (1) 1992–2007 — 29-son va 105-son konvensiyalarning ratifikatsiyasi, XMTga kirish, Mehnat kodeksi va Bandlik to‘g‘risidagi qonunning qabul qilinishi, mehnat inspeksiyalarining tashkil etilishi; maxsus strukturlar hali yo‘q. (2) 2008–2016 — xalqaro da’volar, milliy harakat rejalari, birinchi qullik savdosiga qarshi muassasalar: ”Inson savdosiga qarshi kurash to‘g‘risida”gi qonun, 207-son, 82-son, 132-son qarorlar, komissiyalar, Reabilitatsiya markazi, Bolalar mehnatiga qarashi koordinatsion kengash (2013). (3) 2017-yildan

- jinoiy javobgarlik, yangi mexanizmlar, XMT bilan hamkorlikning qayta boshlanishi, xalqaro tashkilotlarning ijobli xulosalari (O. Sulaymonova va J. Rasulov maqolasi).

S8. Bugungi kunda majburiy mehnatga qarshi qaysi organlar kurashmoqda?

Javob. Uch turdagi mexanizmlar: kollegial — Inson savdosiga va majburiy mehnatga qarashi milliy komissiya (2019-yil 30-iyuldagi PF-5775-sonli farmon), Bolalar

mehnatiga qarashi koordinatsion kengash, Ijtimoiy va mehnat masalalari bo‘yicha Respublika uch tomonlama komissiya; mehnat — davlat mehnat inspeksiyalari, ular ish qo‘zg‘atish va materiallarni sudlarga topshirish huquqiga ega; ijtimoiy — kasaba uyushmalari va NNOlar, uch tomonlama muzokaralar va monitoringda ishtirok etuvchi; Milliy muxbir instituti har yili majburiy mehnat holati haqida Prezidentga hisobot beradi (O. Sulaymonova va J. Rasulov maqolasi).

S9. 2019–2020-yillardi monitoringlar qanday natijalar ko‘rsatdi?

Javob. 2019-yilda 259 ta majburiy mehnat holati aniqlandi (141 tasi paxta terishda), 772 million sum jarima solindi (JKning 51-moddasi bo‘yicha). 2020-yilgi paxta kampaniyasi uchun 42 ta mansabdor shaxslar, jumladan, tashkilotlar rahbarlari, hokim va uning o‘rinbosarlari ma’muriy javobgarlikka tortildi; 6 ta holat bo‘yicha materiallar sudlarga topshirildi. Mas’uliyatga shuningdek, klasterlar va fermer xo‘jaliklari menejerlari tortildi: 61 ta mehnat shartnomasi tuzmaslik holati, 34 ta mehnat sharoitlarini ta’minlashmaslik, 13 ta vazifalarni bajarmaslik, 17 ta oylik ish haqini kechiktirib to‘lash (O. Sulaymonova va J. Rasulov maqolasi).

S10. XMTning uchinchi tomon monitoringi nima aniqladi?

Javob. 2013-yildan boshlab XMT ekspertlari va inson huquqlari himoyachilari ishtirokida bolalar va majburiy mehnat monitoringi amalga oshirilmoqda. 2013-yil natijasi: paxta terishda bolalar mehnati sistemalik xarakerga ega emas, garchi majburiy mehnat holatlari mavjud. 2014–2018-yillardagi mustaqil monitoring: bolalar mehnatidan foydalanish sistemalik ravishda bartaraf etildi; 2019-yilda bu masala yana kun tartibiga qo‘yilmadi, majburiy mehnatga qarshi kurashda ham katta progress qayd etildi. 2019-yilgi milliy monitoringda AQSH va Yevropa kasaba uyushmalari birinchi marta Xalqaro kasaba uyushmalari konfederatsiyasi koordinatsiyasida ishtirok etdi (O. Sulaymonova va J. Rasulov maqolasi).

S11. Bolalar mehnati O‘zbekistonda paxta sanoatida nima uchun keng tarqalgan bo‘ldi?

Javob. B. A. Bhat buni buyruqbozlik iqtisodiyoti bilan bog‘laydi: davlat kvotalari ishlab chiqarishni bozor belgilagan darajadan oshirib yuboradi, bozor stimullarining yo‘qligi majburlikni talab qiladi, demexanizatsiya (mexanizatsiyalash terish sovet davridan uchdan ikki qismidan 10% ga tushdi) arzon ishchi kuchiga talabni oshirdi. ILRF tadqiqoti (2008) shuni ko‘rsatdiki, sabablar — ochlik yoki an’analardan emas, balki davlatning tabiati va qishloq jamiyatini nazorat qilishdir: bolalarni mobilizatsiya qilishni hokimiyat makorlar orqali amalga oshirib, kvotalarni hatto alohida bola darajasiga qadar tushiradi. Agar agrar sektorda islohot amalga oshirilmasa, muammo hal bo‘lmaydi (B. A. Bhat maqolasi).

S12. Bolalar mehnatining miqyosi va sharoitlari qanday bo‘lgan?

Javob. EJF ma’lumotlariga ko‘ra, Farg‘ona vodiysida har yili taxminan 200 000 bola ishlagan; UNICEF (2000) ma’lumotiga ko‘ra, 5–14 yoshdagi bolalarning 22,6% kamida yarim kun ishlagan. Maktablar ikki-uch oy yopilgan, bolalar 45°C issiqlikda kuniga 10–12 soat ishlagan, sug‘orish kanallaridan ichimlik suv ichgan, elektr, deraza va eshiksiz baraklarda yashagan. Maosh — besh kunga 5 dollardan 15 sentgacha; NPO ”Tahlil” (2001) baholashiga ko‘ra, bir kilogramm paxta 1,5 sentdan 1 sentgacha turgan, xalqaro bozorda esa 1,15 dollar. Ikki yil ichida Samarqand viloyatida sakkizta bolaning o‘limi qayd etilgan (B. A. Bhat maqolasi).

S13. Bolalar mehnati ta’limga qanday ta’sir ko‘rsatdi?

Javob. Maktablarning ikki oylik yopilishi o‘qitishdan aslida ayiriladi: sof yo‘qotish — o‘qitish vaqtining 20% dan ortiq, 5-dan 9-sinfgacha bo‘lgan sinflarda esa orttirilgan yo‘qotishlar butun bir o‘quv yiliga yetadi. Bahorda bolalar qo‘shimcha rav-

ishda polka, oraliqni to‘g‘rilash va ko‘chatlarni ko‘chirish uchun safarbar qilingan — darslar haftalar davomida to‘xtatilgan. Ota-onalar va o‘qituvchilar ta’lim zarar ko‘rayotganini tan olishadi; qishloq bolalari shahar bolalari bilan tengsiz holatda qoladi va kelajakdagi imkoniyatlardagi yo‘qotishlarni anglaydi. Bhat ishonchli ma’lumotlar va metodologik jihatdan asoslangan monitoring vositalariga chaqiradi (B. A. Bhat maqolasi).

S14. Davlat va qonun mehnatga oid bolalar muammosiga qanday javob berdi?

Javob. 2001-yilda ta’lim va mehnat vazirliklari paxta terishni bolalar mehnatining eng yomon shakllari ro‘yxatiga kiritdi; Bola huquqlari bo‘yicha BMT qo‘mitasi maktab o‘quvchilarini terishga jalb qilishga ”chuqur tashvishlanishini” bildirdi. 2008-yil martda parlament №182 va №183 konvensiyalarini ratifikatsiya qilishga majbur bo‘ldi (2008-yil mart va 2009-yil martda ratifikatsiya qilingan), 2008-yil sentabrda milliy harakatlar dasturi qabul qilindi. 2007-yilgi ”Bolaning mehnat huquqlarini kafolatlash to‘g‘risida”gi qonun 16 yoshdan ishga joylashga ruxsat beradi, 15 yoshdan - ota-onalarning yozma roziligi bilan, 14 yoshdan - o‘qishdan tashqari yengil mehnat; Mehnat kodeksining 241-moddasi salomatlik va axloqqa zararli ishni taqiqlaydi (B. A. Bhat maqolasi).

3.3 3.3. Testlar - to‘g‘ri javoblar bilan testlar

T1. ILO №29 majburiy mehnat to‘g‘risidagi konvensiya qabul qilingan yil qaysi?

a) 1930 b) 1957 c) 1999 d) 2014 Javob: a) 1930

Tushuntirish: №29 (majburiy mehnat to‘g‘risida) konvensiyasi 1930-yilda, №105 (majburiy mehnatni bekor qilish to‘g‘risida) - 1957-yilda, №182 - 1999-yilda, №29 konvensiyasiga Protokol - 2014-yilda qabul qilingan (O. Sulaymonov va J. Rasulov maqolasi).

T2. Qaysi konvensiya mehnat intizomi vositasi sifatida majburiy mehnatni to‘xtatishni talab qiladi?

a) №29 konvensiyasi (1930) b) №105 konvensiyasi (1957) c) №138 konvensiyasi (1973) d) №182 konvensiyasi (1999) Javob: b) №105 konvensiyasi (1957)

Tushuntirish: Majburiy mehnatni to‘xtatishning besh holati (siyosiy majbur qilish, iqtisodiy rivojlanish, mehnat intizomi, ish tashlash, diskriminatsiya) 1957-yildagi №105 konvensiyasida ro‘yxatga olingan (O. Sulaymonov va J. Rasulov maqolasi).

T3. IBO ma’lumotlariga ko‘ra (2017), hozirgi zamonlik qullikdagi odamlar soni qancha?

a) 24,9 mln b) 15,4 mln c) 40,3 mln d) 250 mln Javob: c) 40,3 mln

Tushuntirish: 40,3 mln - zamonaviy qullikning umumiy qurbonlari soni, ulardan 24,9 mln - majburiy mehnat va 15,4 mln - majburiy nikohlar; 250 mln - EJF ma’lumotlariga ko‘ra dunyodagi ishlaydigan bolalar soni (Sulaymonov-Rasulov va Bhat maqolalari).

T4. 2014-yilgi №29 konvensiyasiga Protokol O‘zbekiston uchun qachon kuchga kirgan?

a) 2019-yil 25-iyun b) 2019-yil 30-iyul c) 2021-yil 1-yanvar d) 2020-yil 16-sentabr Javob: d) 2020-yil 16-sentabr

Tushuntirish: O‘zbekiston Protokolni 2019-yil 25-iyunda ratifikatsiya qildi va u respublika uchun 2020-yil 16-sentabdan kuchga kirdi (O. Sulaymonov va J. Rasulov maqolasi).

T5. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining qaysi moddasi majburiy mehnatni taqiqlaydi?

a) 37-modda b) 7-modda c) 10-modda d) 51-modda Javob: a) 37-modda

Tushuntirish: Konstitutsiyaning 37-moddasi majburiy mehnatni taqiqlaydi, sud hukmi bilan jazolash va qonunda nazarda tutilgan boshqa holatlardan tashqari; 7 va 10-moddalar - Mehnat kodeksining normalari, 51-modda - Ma’muriy javobgarlik kodeksi (ikkala modda ham zaif).

T6. Qaysi hujjat bilan Inson savdosi va majburiy mehnatga qarshi kurashish bo‘yicha Milliy komissiya tashkil etilgan?

a) 2018-yil 31-maydagi 407-sonli hukumat qarori b) 2019-yil 3-iyuldagi 553-sonli hukumat qarori c) 2019-yil 30-iyuldagi PF-5775-sonli Prezident farmoni d) 2017-yil 4-oktyabrdagi SQ-231-III-sonli Senat qarori Javob: c) 2019-yil 30-iyuldagi PF-5775-sonli Prezident farmoni

Tushuntirish: PF-5775 farmoni respublika o‘rtasidagi komissiyani Milliy komissiyaga aylantirdi va Milliy hisobotchi institutini tashkil etdi; 407, 553 va SQ-231-III boshqa mexanizmlarni tashkil etadi (O. Sulaymonov va J. Rasulov maqolasi).

T7. 2019-yil monitoringi natijalariga ko‘ra O‘zbekistonda majburiy mehnat holatlari qancha aniqlangan?

a) 141 b) 259 c) 42 d) 535 Javob: b) 259

Tushuntirish: 2019-yilda 259 holat aniqlangan (ulardan 141 tasi paxta terishda), 772 million so‘m miqdorida jarimalar solingan; 42 - 2020-yilgi kampaniya uchun javobgarlikka tortilgan mansabdor shaxslar (O. Sulaymonov va J. Rasulov maqolasi).

T8. ILO mustaqil monitoringi 2014–2018-yillarda qanday xulosaga keldi?

a) bolalar mehnati sistemali ravishda qo‘llaniladi b) bolalar mehnatining sistemali qo‘llanilishi yo‘q qilindi c) majburiy mehnat to‘liq yo‘q qilindi d) bolalar mehnati hech qachon aniqlanmagan Javob: b) bolalar mehnatining sistemali qo‘llanilishi yo‘q qilindi

Tushuntirish: 2014–2018-yillardagi monitoring shuni xulosa qildiki, bolalar mehnatining sistemali qo‘llanilishi yo‘q qilingan; 2019-yilda bu masala yana kun tartibiga qo‘yilmagan (O. Sulaymonov va J. Rasulov maqolasi).

T9. B. A. Bhat tadqiqoti vaqtida paxta terish mashinalar ulushi qanday o‘zgardi?

a) sovet davridagi uchdan ikki qismidan 10% gacha b) yarmidan chorak qismigacha c) 10% dan uchdan ikki qismigacha d) deyarli o‘zgarmadi Javob: a) sovet davridagi uchdan ikki qismidan 10% gacha

Tushuntirish: B. A. Bhat maqolasiga ko‘ra, sovet davrida paxtaning uchdan ikki qismigacha mashinalar bilan terilgan, tadqiqot vaqtiga esa faqat 10%; qolgan paxta ko‘pincha bolalar tomonidan qo‘lda teriladi.

T10. EJF ma’lumotlariga ko‘ra, har yili Farg‘ona vodiysi paxta yetishtirishida qancha bola ishlagan?

a) taxminan $20\,000 b)$ taxminan $200\,000 c)$ taxminan $2\,000\,000 d)$ taxminan 45 000 Javob: b) taxminan 200 000

Tushuntirish: B. A. Bhat maqolasiga ko‘ra, EJF Farg‘onada har yili taxminan 200 000 bola borligini xabar beradi; UNICEF (2000) ma’lumotlariga ko‘ra, 5–14 yoshli bolalarning 22,6% kamida yarim kun ishlagan.

T11. O‘zbekiston ILO №182 va №188-konventsiyalarini qachon ratifikatsiya qildi?

a) 2008-yil mart va 2009-yil mart b) 2001-yil va 2002-yil c) 2013-yil va 2014-yil d) 1992-yil va 1996-yil Javob: a) 2008-yil mart va 2009-yil mart

Tushuntirish: B. A. Bhat maqolasiga ko‘ra, parlament ikkala konventsiyani ratifikatsiya qilishni 2008-yil martida o‘z zimmasiga oldi; №182 2008-yil mart, №138 esa 2009-yil martda ratifikatsiya qilingan.

T12. ”Bolaning mehnat huquqlari kafolatlari to‘g‘risida” qonuniga (2007) ko‘ra ishga qabul qilish qaysi yoshdan boshlanadi?

a) aniq 18 yoshdan b) 16 yoshdan; 15 yoshdan ota-onalarning yozma roziligi bilan; 14 yoshdan o‘qishdan tashqari yengil mehnat c) 14 yoshdan cheklanishsiz d) 12 yoshdan dam olish kunlarida Javob: b) 16 yoshdan; 15 yoshdan ota-onalarning yozma roziligi bilan; 14 yoshdan o‘qishdan tashqari yengil mehnat

Tushuntirish: Qonunning 20-moddasiga ko‘ra (B. A. Bhatga ko‘ra) ishga qabul qilish 16 yoshdan ruxsat etilgan; 15 yoshga to‘lganlar ota-onalari yoki vasiylarining yozma roziligi bilan; 14 yoshli o‘quvchilar salomatlik va ta’limiga zarar yetkazmaydigan yengil ishga qabul qilinadi.

3.4 3.4. Atamalar — hafta lug‘ati

Atama	Ma’nosi
Majburiy mehnat (forced/ compulsory labour)	jazoga tahdid ostida talab qilinadigan va ixtiyoriy taklif qilinmaydigan har qanday ish yoki xizmat (ILO №29-konventsiyasi, 2-modda)
№29-konventsiya (1930)	majburiy mehnat to‘g‘risidagi asosiy ILO konventsiyasi: ta’rif va istisnolar ro‘yxati
№105-konventsiya (1957)	majburiy mehnatni besh holatda taqiqlaydi: siyosat, iqtisodiy rivojlanish, intizom, ish tashlash, diskriminatsiya
2014-yil Protokoli	№29-konventsiyasini milliy siyosat va harakatlar rejalari bilan to‘ldiradi; O‘zbekiston tomonidan 2019-yil 25-iyunda ratifikatsiya qilingan
№182-konventsiya (1999)	bolaning eng yomon shakllari mehnati to‘g‘risida; O‘zbekiston tomonidan 2008-yil martida ratifikatsiya qilingan
№138-konventsiya (1973)	ishga qabul qilishning minimal yoshi to‘g‘risida; 2009-yil martida ratifikatsiya qilingan
ILO (XKHT)	Xalqaro mehnat tashkiloti; O‘zbekiston 17 konventsiya (8 asosiy) va 1 protokolni ratifikatsiya qilgan
Majburiy mehnat (majburiy mehnat)	majburiy va majburiy mehnatning bitta tushunchasi sifatida qo‘llaniladigan o‘zbekcha atama

Atama	Ma’nosi
Xashar (hashar)	”ko‘pchilikning ixtiyoriy, bepul ishtiroki vazifani bajarishda”; shartlar — 2018-yil 10-maydagi 349-sonli KM qarori
Milliy komissiya	odol savdosiga va majburiy mehnatga qarshi kurashish komissiyasi; 2019-yil 30-iyuldagi PF-5775-sonli farmon bilan tashkil etilgan
Milliy hisobotchi	har yili Prezidentga majburiy mehnat holati haqida hisobot beradigan institut

Atama	Ma’nosi
Mehnat inspeksiyasi	mehnat huquqlari buzilishini aniqlovchi organ; 2018-yil 31-dekabrdagi 1066-sonli qarori bilan sudga materiallarni topshirish huquqiga ega
Uchinchi tomon monitoringi	ILO ekspertlari va inson huquqlari himoyachilari tomonidan bolalar va majburiy mehnat monitoringi (2013-yildan)
Paxta monokulturası	imperiya va SSSRdan meros qolgan iqtisodiy tuzilma; Bhatga ko‘ra — majburiy bolalar mehnatining asosiy sababi
Bolalar mehnati (child labour)	maktab o‘quvchilarining paxta terishga massaviy jalb qilinishi; sistemali qo‘llanilishi 2019-yilda yo‘q qilingan

4 5. Yordamchi material: asosiy sanalar va sonlar

Imtihondan oldin bu bobni butunlay takrorlang: bu yerda 5-6-oy sanalari va raqamlari to‘plangan; qavsda manba maqomi ko‘rsatilgan.

4.1 5.1. Muhim sanalar

Sana	Hodisa
1886–1900	Turkistonda paxta ekilgan maydonlar 41 000 dan 92 888 dessitingacha o‘sdi (Bxat)
1886-yil 12-iyun	Imperator tomonidan ”Turkiston o‘lkasini boshqarish to‘g‘risidagi Nizom” tasdiqlandi — o‘lkadagi asosiy huquqiy hujjat (Yusupjonova)
1897–1899	Sud islohotlarining uchinchi bosqichi: sud palatasi tashkil etildi — Turkistonning oliy instansiyasi (Yusupjonova)
1898–1917	Islohotlarning to‘rtinchi bosqichi: sud tizimining Rossiya imperiyasining Sud nizomlariga moslashtirilishi (Yusupjonova)
1922-yil 1-avgust	Birinchi tizimlashtirililgan JPKni joriy etish — Turkistondagi sud siyosatining birinchi bosqachining tugashi (Yusupjonova)
1938-yil 16-avgust	”SSSR, ittifoq va avtonom respublikalar sud tizimi to‘g‘risida” qonuni: 8 bo‘lim, 80 modda (Komolov)
1941-yil 22-iyun	Germaniya bosqini; ”Harbiy holat to‘g‘risida” va ”Harbiy tribunal to‘g‘risida” qarorlar qabul qilindi (Komolov)
1942-yil 13-aprel	SSSR Oliy Kengashi Prezidiumining qishloq xo‘jaligi ishlariga shaharliklarni jalb qilish va kolxozchilarga mehn kunlari bo‘yicha qarorlari (Komolov)
1944-yil 10-sentabr	Respublika sudyalarining qurultoyi: o‘g‘irlashga qarshi kurash, 1944-yilgi paxta terimida sudlarning roli (Komolov)
1959-yil 21-may / 1960-yil 1-yanvar	O‘zbekiston SSR JPKni tasdiqlash / uni huquqiy amaliyotga joriy etish (Yusupjonova)
1990-yil 20-iyun	Mustaqillik deklaratsiyasi; 64 kishilik Konstitutsiya komissiyasini tashkil etish to‘g‘risida qaror (Buronov; Azizov)

Sana	Hodisa
1991-yil 12-aprel	Konstitutsiya komissiyasining yig‘ilishi: loyiha ustida to‘g‘ridan-to‘g‘ri ishni boshlash (Buronov)
1991-yil 31-avgust	”Davlat mustaqilligi asoslari to‘g‘risida” Konstitutsiyaviy qonun (17 modda) (Buronov; Azizov)
1991-yil oktyabr–noyabr	Konstitutsiyaning birinchi loyihi: 158 modda, olti bo‘lim (Buronov)
1992-yil 2–3-iyul	Konstitutsiya komissiyasi tarkibining qisman yangilanishi — 71 a’zogacha (Buronov)
1992-yil 26-sentabr	Konstitutsiya loyihasi butun xalq muhokamasi uchun nashr etildi (Buronov)
1992-yil 21-noyabr	Loyihaning ikkinchi nashri: ikki bosqichli muhokama (Buronov)
1992-yil 7–8-dekabr	Komissiyaning so‘nggi yig‘ilishi; Oliy Kengashning o‘n birinchi sessiyasi Konstitutsiyani qabul qildi (Buronov)
1994–2008	15 kodifikatsiyani qabul qilish — huquq sohalarining shakllanishi (Azizov)
2007	O‘lim jazosini bekor qilish va hibsgarlikga ruxsat berish sudlarga topshirish (Azizov); ”Bolaning mehnat huquqlari kafolatlari to‘g‘risida” qonun (Bxat)
2008-yil mart / 2009-yil mart	XMKning №182 va №138-konventsiyalarini ratifikatsiya qilish (Bxat)
2018-yil 10-may	Hukumatning №349-sonli ”Majburiy mehnatni bekor qilish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” qarori (Sulaymonov, Rasulov)
2019-yil 25-iyun / 2020-yil 16-sentabr	2014-yil Protokolini ratifikatsiya qilish / O‘zbekiston uchun uning kuchga kirishi (Sulaymonov, Rasulov)
2019-yil 30-iyul	PF-5775-sonli Farmon: Milliy komissiya va Milliy hisobotchi instituti (Sulaymonov, Rasulov)
$2014-2018 \to 2019$	XMKning mustaqil monitoringi: muntazam bolalar mehnati bartaraf etildi; 2019-yilda masala kun tartibidan olib tashlandi (Sulaymonov, Rasulov)

5-6-oyning muhim sanalari (qavsda — manba maqomi)

4.2 5.2. Muhim sonlar va raqamlar

- $6\,000+$ taklif va $1\,000+$ xat — Konstitutsiya loyihasining butun xalq muhokamasi; 127 moddaning 60 tasi

tuzatildi, 4 tasi chiqarib tashlandi (Buronov)

- $158 \to 149 \to 137 \to 127$ — Konstitutsiya loyihasining ketma-ket versiyalaridagi moddalar soni (Buronov)

- $64 \to 71$ — Konstitutsiya komissiyasi tarkibi; ishchi guruhda 32 kishi, 6 kichik guruh, 50 tadqiqotchi

(Buronov)

- 80 ga yaqin — 1992-yil 8-dekabr sessiyasida deputatlar kiritgan o‘zgarishlar va aniqlashlar (Buronov)

- 8 bo‘lim va 80 modda — 1938-yil ”Sud tizimi to‘g‘risida” qonuni; xalq sudyalari — 3 yilga, viloyat va Oliy

sudlar — 5 yilga (Komolov)

- O‘zbekiston SSRda 1939-yilning ikkinchi yarmida 226 xalq sudi; 225 xalq sudyasidan 46 tasi ayollar, faqat

17 tasi oliy ma’lumotga ega (Komolov)

- 1937–1939-yillarda 541 sudya ishdan bo‘shatildi; to‘liq muddat ishlagan faqat 6 xalq sudyasi — 2,6%

(Komolov)

- 1942-yilda 28 xalq sudi qisqartirildi; viloyat sudlarining shaxsiy tarkibi: $230(1941) \to 187(1942)$

(Komolov)

- Lex.uzda 99 706 hujjat, shu jumladan 1 228 qonun (6 konstitutsion, 18 kodifikatsiya) va 5 749 Prezident

farmonlari (Azizov)

- 40,3 million kishi — zamonaviy qullik dunyoda: 24,9 million — majburiy mehnat, 15,4 million —

majburiy nikoh; har to‘rtinchisi qurbon — bola (XMK, 2017)
(Sulaymonov, Rasulov)

- 2019-yilda 259 ta majburiy mehnat holati (141 tasi paxtada), 772 million so‘m miqdorida jarima;

2020-yilgi kampaniya uchun 42 ta mansabdor shaxslar javobgarlikka tortildi (Sulaymonov, Rasulov)

4.3 5.3. Bir qatorda o‘n javob

- O‘zbekiston Konstitutsiyasi qabul qilingan vaqtda? $\to$ 1992-yil 8-dekabr, Oliy Kengashning o‘n birinchi

sessiyasi tomonidan.

- Konstitutsiyaviy komissiyada dastlab necha a’zo bo‘lgan? $\to$ 64(1992-yil 2–3-iyuldan boshlab — 71).

- 1938-yilgi qaysi hujumat sud tizimini belgilab berdi? → 1938-yil 16-avgustdagi ”SSSR, ittifoq va avtonom

respublikalar sud tizimi to‘g‘risida” qonuni (8 bo‘lim, 80 modda).

- 1937–1939-yillarda necha xalq sudyasi to‘liq muddat ishladi? → faqat 6 tasi — 2,6%.

- Mustaqillik huquqiy tizimining to‘rt bosqichi? → $1991-2000, 2001-2009, 2010-2016, 2017$-yildan

boshlab.

- 29-sonli Konvensiyaga ko‘ra majburiy mehnat nima? → shaxs o‘z ixtiyori bilan taklif qilmagan ish, jazoga

tahdid ostida bajariladigan har qanday ish.

- O‘zbekiston uchun 2014-yilgi Protokol qachon kuchga kirgan? → 2020-yil 16-sentabr (2019-yil 25-iyunda

ratifikatsiya qilingan).

- Majburiy mehnat bo‘yicha Milliy komissiya qaysi farmon bilan tashkil etilgan? → 2019-yil 30-iyuldagi

PF-5775-sonli Prezident farmoni bilan.

- ILO 2014-2018-yillardagi monitoring natijalari? → bolalar mehnatining sistemali qo‘llanilishi bartaraf

etildi; 2019-yilda masala kun tartibidan olib tashlandi.

- EJF ma’lumotlariga ko‘ra Farg‘ona vodiysida paxtada necha bola ishlagan? → har yili taxminan 200 000 ta.